

1500547-40.2018.8.26.0323

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa
Comarca: Lorena
Foro: Foro de Lorena
Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/08/2022

... desconhecendo ser envolvimento com o tráfico. Por fim, explicou que residem na casa em questão o réu, sua mãe, e seu irmão, e que ela é frequentada por muitos amigos do acusado e de seu irmão.

Cenira Alves Ferreira, genitora do acusado, afirmou que seu filho não vende entorpecentes. Contou que o local onde as drogas foram achadas é de fácil acesso, e que o telhado dá acesso para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Epitácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500547-40.2018.8.26.0323 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500547-40.2018.8.26.0323

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial (Flagrante) - 1146/2018 - 1º Distrito Policial de Lorena, 2013778-05.2018.130204 - 1º Distrito Policial de Lorena

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIZ FERNANDO ALVES FERREIRA

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de LUIZ FERNANDO ALVES FERREIRA, qualificado nos autos, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, da Lei 11.343/06, 12 e 16, caput, ambos da Lei 10.826/03, e 29, § 1º, inciso III, da Lei 9.605/98, tudo na forma do artigo 69, do Código Penal (fls. 113/116).

A denúncia foi recebida em 02 de agosto de 2018 (fls. 118/119). Citado, o réu apresentou resposta à acusação (fls. 143/158).

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e as informantes judiciais, sendo realizado o interrogatório do réu, ao final. Na sequência, as partes apresentaram

suas alegações finais, por meio de memoriais escritos.

Tanto o Parquet (fls. 391/396) como a defesa (fls. 405) requereram a improcedência da ação penal, com a extinção da punibilidade pela posse do cigarro de "maconha" para uso pessoal (artigo 28, da Lei 11.343/06).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva é improcedente.

Embora comprovada a materialidade narcotraficante e delitiva pelos crimes previstos nas Leis 10.826/03 e 9.605/98; à luz do auto de prisão em flagrante (fls. 02/03), boletim de ocorrência (fls. 11/14), auto de exibição e apreensão (fls. 15/19), laudo pericial de constatação provisória (fls. 37/38) e definitiva (fls. 206/208), com resultados positivos para "cocaína e tetrahydrocannabinol - THC - maconha", substâncias presentes na lista da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores, laudo pericial das munições (fls. 209/211), que atestou o potencial lesivo, posteriormente renovados sob o pálio do contraditório e ampla defesa; a prova de autoria restou vacilante. Senão vejamos.

O policial militar ambiental Juliano Cesar Silva do Nascimento contou que na data dos fatos foi averiguar a veracidade de uma denúncia anônima acerca de criação ilegal de pássaros e, ao chegar ao endereço indicado, percebeu que um indivíduo, posteriormente identificado como o réu, correu para interior de um imóvel situado em frente, pertencente a mesma família, razão pela qual saiu ao seu encalço. De acordo com o depoente, o acusado fazia uso de um cigarro de maconha e, de pronto, alegou ser apenas usuário. Contudo, após ser autorizada sua entrada na residência, localizou-se um pássaro sem autorização do órgão competente para criação, mais entorpecentes e munições, além de uma balança de precisão. De acordo com Juliano, o réu estava acompanhado por outra pessoa de nome Samuel, sendo na posse deste também encontrado um cigarro de "maconha". Questionado, disse que não conhecia o réu ou as demais pessoas ali presentes no momento da ação policial.

O seu colega de farda, Arthur Carvalho Rocha, fez coro às suas declarações.

O informante judicial Samuel Antonio Pires Júnior contou que, no dia dos fatos, levou um cigarro de "maconha" para fumá-lo na casa do réu. Disse que enquanto consumiam a droga, os policiais militares chegaram, mas, com exceção do seu cigarro, não presenciou a apreensão de nenhum outro ilícito. De acordo com o depoente, a polícia militar ambiental estava em um terreno ao lado da casa de Luiz Fernando e, de repente, ingressaram em seu imóvel. Admitiu que um pássaro foi localizado, pertencente ao irmão do acusado, desconhecendo a espécie, e que não presenciou a apreensão de munições.

A também informante judicial Helena Ferreira Simão, prima do acusado, descreveu o imóvel do réu, dizendo que o fundo é aberto. Questionada, disse que tem conhecimento que o acusado é usuário de drogas, desconhecendo ser envolvimento com o tráfico. Por fim, explicou que residem na casa em questão o réu, sua mãe, e seu irmão, e que ela é frequentada por muitos amigos do acusado e de seu irmão.

Cenira Alves Ferreira, genitora do acusado, afirmou que seu filho não vende entorpecentes. Contou que o local onde as drogas foram achadas é de fácil acesso, e que o telhado dá acesso para rua não possui forro.

Por sua vez, o réu negou os delitos. Disse que, na ocasião, fazia uso de "maconha" com seu amigo Samuel, quando apareceram policiais militares ambientais na casa de seu primo e, sem motivo aparente, invadiram sua residência, dando-lhe voz de prisão, e apresentando entorpecentes, sem, contudo, dizer o local onde foram

achados. Negou, outrossim, que munições supostamente apreendidas em sua residência lhe foram apresentadas. Afirmou desconhecer os agentes da lei, e que Cleber, seu primo, cria pássaros.

Eis as provas dos autos.

Pois bem. Não se discute a existência dos narcóticos, munições e ave silvestre apreendidos na casa do acusado (local dos fatos).

Contudo, que as provas produzidas não trouxeram a certeza de ser o réu, o responsável por tais ilícitos.

Decerto, como se viu, o réu e o informante judicial Samuel assumiram a responsabilidade somente pelos cigarros de "maconha", enquanto a prova oral indicou que o local onde foi achada a maior parte das drogas pelos policiais militares (casa do réu), é de fácil acesso aos demais moradores e frequentadores daquela residência, inclusive, pela via pública.

Diante de tal cenário, a dúvida favorece o acusado.

Assim, ausentes outros elementos a vincular Luiz Fernando aos ilícitos apreendidos, até mesmo do pássaro que estava em local visível - salientando-se que a denúncia envolvendo a criação de aves silvestres sem permissão sequer apontava o endereço dele ou qualquer informação a respeito do réu -; tenho que a prova formada nos autos não autoriza uma condenação.

Lado outro, com relação ao delito de posse de droga para consumo pessoal (cigarro de "maconha" apreendido na posse do increpado), o caso de extinção da punibilidade.

Com efeito, nos termos do artigo 383, do Código de Processo Penal, operada a desclassificação da conduta descrita na denúncia para aquela prevista no tipo penal do artigo 28, da Lei 11.343/06, este delito tem o prazo prescricional fixado no artigo 30, da mesma lei, em 02 (dois) anos, observado, no tocante à interrupção do prazo, o disposto nos artigos 107 e seguintes, do Código Penal.

Ocorre que, considerando essas diretrizes, verifica-se que, desde o recebimento da denúncia, último marco de interrupção prescricional, sucedeu-se mais de 02 (dois) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, ocorrido em 01.08.20.

Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal para absolver LUIZ FERNANDO ALVES FERREIRA, qualificado nos autos, das imputações que lhe foram dirigidas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e, nos termos do artigo 383, do CPP, desclassificando a conduta, a priori capitulada no artigo 33, caput, da Lei 10.343/06, para aquela prevista no artigo 28, da mesma Lei, JULGO EXTINTA A SUA PUNIBILIDADE, por esse delito.

Caso ainda não tenha sido realizado, encaminhem-se as drogas e demais apetrechos, oficiando-se à autoridade policial para proceder à sua destruição, bem como também da amostra, do artigo 72, da Lei 11.343/06, após o trânsito em julgado. Considerando que as munições apreendidas foram usadas e descartadas para confecção do laudo pericial, bem como o pássaro silvestre já foi destinado aos órgãos competentes, nada a apreciar com relação a eles.

Com relação ao dinheiro e celular apreendidos, diante de desfecho absolutório, intime-se a quem de direito, que deverá, no caso do celular, apresentar prova idônea de sua propriedade para retirá-lo. Não sendo tal aparelho ou valor reclamado no prazo e nos termos do § 6º, do artigo 63, da Lei 11.343/06, deverão ser revertido ao Funad.

Sem custas, ex vi legis.

Após o trânsito em julgado, adotem-se as seguintes providências: a) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias; b) Atualize-se o histórico de partes; e c) Adotadas as cautelas de praxe, arquivem-se com baixa.

P.I.C

Lorena, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA